

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1187/2533

นายสงวน เกียรติสุนนท์

โจทก์

นายพิชัย ชัยสายัณห์

จำเลย

นายอนุชิต กุสกูล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา จำเลยประสงค์จะขอทุเลาการบังคับในชั้นฎีกา โดยขอ
ถือเอาหลักทรัพย์และหลักประกันตามที่ได้วางไว้ในชั้นอุทธรณ์เป็นหลักประกันในชั้น
ฎีกาต่อไปโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 128)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 80,540 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเงินแก่โจทก์เสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 123, 122 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์แต่จำเลยไม่นำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ 86, 91)
โจทก์ดำเนินการบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลย จำเลยและบริษัทพิพัทธ์ประกันภัย จำ
กัตยผู้ร้อง ยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นขอให้ถอนการบังคับคดี โดยผู้ร้องขอวางหลัก

ประกัน (สลากออมสินพิเศษ) ไว้ต่อศาล ศาลชั้นต้นอนุญาตและผู้ร้องได้ทำหนังสือคำ
ประกันไว้ต่อศาล (อันดับ 93,99 แผ่นที่2,8 อันดับ 100,101)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันถัดจากวัน
ฟ้องถึงวันฟังคำสั่ง และต่อไปอีกสองปีมาให้เป็นทีพอใจศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันถัดจากวัน
ฟ้องถึงวันฟังคำสั่ง และต่อไปอีกสองปีมาให้เป็นทีพอใจศาลชั้นต้นและภายในเวลาที่
ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-ถาวร ตันตราภรณ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ